



DKHB/F/JL/B/0/YG-003-2005

客户编号：

[金光纸业（中国）投资有限公司]
中国电信股份有限公司上海分公司
专线上网服务合同
(2015 版)

2020 年 月



合同签约地：

甲方：[金光纸业（中国）投资有限公司]

地址：[上海市虹口区东大名路 501 号 66 楼]

法定代表人/负责人：[黄志源]

联系人：陈天

联系方式：22838888

联系地址：上海市虹口区东大名路 501 号 66 楼

乙方：中国电信股份有限公司上海分公司

地址：[上海市长宁区江苏路 535 号]

授权代表：[赵永民]

联系人：姚俊

联系方式：62255073

联系地址：上海市长宁区江苏路 535 号 2 号楼

**适用范围:**

本合同适用于乙方所提供的专线上网服务,明确了合同双方的权利和义务,并作为合同签署后双方违约责任追究及纠纷处理的主要依据。

一、标的物

1. 乙方依据本合同向甲方提供专线上网服务,具体内容详见附件一。
2. 乙方根据甲方需求可向甲方提供如下服务: ☐动态提速 ☐SLA 服务。

二、开通费用及付费方式**1. 开通费用**

本合同项下开通费用共计 人民币: 0 元 (大写人民币 零 元)

2. 付费方式

本合同项下开通费用,甲方应根据本合同项下业务开通后的第一期账单支付。

3. 上述费用详见本合同附件二。**三、月使用费及付费方式**

1. 乙方按优惠资费向甲方收取本合同项下月使用费,共计人民币: 26953.2 元 (大写人民币 贰万陆仟玖佰伍拾叁元贰角 元), 包括:
 - a) 接入段电路月使用费或端口月使用费, 计 人民币: 6738.3 元 (大写人民币 陆仟柒佰叁拾捌元叁角 元)
 - b) 网络使用费, 计 人民币: 20214.9 元 (大写人民币 贰万零贰佰拾肆元玖角 元)
 - c) 普通 IP 地址月使用费, 计 人民币: 0 元 (大写人民币 零 元)
 - d) 精品网 IP 地址月使用费, 计 人民币: 0 元 (大写人民币 零 元)
 - e) 动态提速月使用费, 计 人民币: 元 (大写人民币 元)
 - f) SLA 服务月使用费, 计 人民币: 元 (大写人民币 元)
2. 上述费用详见本合同附件二。
3. 本合同项下月使用费甲方采用以下第【a】种方式支付:
 - a) 逐月支付: 甲方根据乙方每月出具的账单按时支付月使用费;
 - b) 多月支付: 甲方根据电路开通后的第一期账单支付电路开通之日后次月 1 日起 个月的费用及电路开通当月的费用,之后甲方每 个月根据乙方出具的账单向乙方支付费用。

四、电路服务期限

1. 本合同项下电路服务期限为电路开通之日后的次月 1 日起 12 个月以及电路开通的当月。



2. 服务期满, 除非任何一方在服务期限届满前三十(30)个日历日书面通知另一方不再续约, 服务期限将续展, 续展的服务期限为 12 个月, 续展次数不受限制。除非双方另有约定, 否则本合同内容对于续展期仍有约束力。

五、甲方的权利与义务

1. 甲方应按照国家法律、法规的规定及本合同的约定使用电路, 不得将电路用于电信业务的经营性活动(无论是否盈利), 承诺不用于向其他运营商和广电系客户进行转接, 未经乙方书面同意, 不得将电路转让给第三方使用。
2. 甲方在接入和使用电路业务过程中出现的任何技术性问题, 均可就近向乙方或中国电信股份有限公司在当地的分公司申告。
3. 甲方应在接到乙方安装通知之后, 在安装时间之前派专人做好入网的各项准备和配合工作, 主要包括:
 - a) 入网前期的组织、协调工作;
 - b) 接入设备及机房内安装场地的准备;
 - c) 相关机构、人员、物业等入网各方配合乙方的进网调测工作;
 - d) 调配和预留所在建筑物内配线室至机房的通信线路;
 - e) 其他。
4. 甲方应保证连接到电路上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求, 并取得进网许可证。
5. 在乙方电路开通调测结束后, 甲方应配合乙方作好电路开通的确认工作, 并在电路开通确认开始之日起 3 个工作日内在工作单上签字, 无故不得拖延签字时间; 若甲方对电路质量有异议, 甲方应在确认电路开通之日起 3 个工作日内以书面形式通知乙方, 双方另行协商整改及验收相关事宜。若甲方在确认电路开通之日起 3 个工作日内, 既不签字, 也不以书面形式提出质量异议, 将视为乙方已按照甲方要求和国家有关电信业务规定开通电路, 工作单上载明的实际开通时间为电路的实际开通日。
6. 因甲方原因要求暂缓安装(新装、移机), 甲方必须书面通知乙方, 乙方预留资源的时间为签约之日起 30 日, 超出期限乙方有权释放资源。甲乙双方原先约定的开通时限以甲方向乙方以书面形式再次提出继续安装需求的时间重新计算。因甲方原因要求暂缓安装, 造成乙方延误开通电路的情况, 乙方不承担违约责任。
7. 按照本协议约定甲方应及时支付一次性费用, 若逾期支付, 每日按未支付部分的 1% 支付违约金。
8. 甲方在使用乙方所提供的业务服务过程中, 不得具有危害乙方通信网络安全的行为, 否则乙方有权立即中止提供服务, 直至解除本合同。
9. 甲方电路故障以甲方发现电路中断, 并向乙方报障的时间开始计时, 至乙方通知甲方确认电路恢复的时间为止。
10. 甲方楼内线及甲方自备设备由甲方自行维护。发生故障, 由甲方自行承担责任。
11. 因根据甲方要求进行电路测试或其它相关调整等造成的电路中断, 乙方不承担责任,



也不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定。

12. 由于甲方机房电源或环境的原因致使设备损坏或通信干扰等, 造成甲方电路中断的情况, 乙方可根据甲方要求进行配合处理, 但乙方不承担维护责任。
13. 甲方应按时足额地向乙方支付月使用费等费用, 如逾期不交, 乙方有权要求甲方补交, 并对甲方按所欠费用每个日历日加收 3% 的违约金。如甲方超过 30 个日历日仍不交纳应交费用, 乙方有权暂停向甲方提供服务, 在暂停服务 60 个日历日内甲方仍未补交应交费用和违约金的, 乙方有权终止对甲方提供服务, 并依法追缴欠费和违约金。此期间甲方电路中断时间不计入乙方维护责任。
14. 若甲方在合同期内要求拆除本协议项下电路, 则甲方应向乙方支付本合同第一条第 2 款下光电转换器的费用计人民币贰仟元, 并且:
 - 1) 若月使用费为逐月支付则应向乙方支付该电路优惠资费与标准资费的差额总和作为违约金, 即违约金 = (电路标准资费 - 电路优惠资费) × 实际使用月份数;
 - 2) 若月使用费为多月支付则乙方不退回已付费用。
15. 若甲方由于拖欠电路月使用费导致乙方停止向甲方提供电路服务的, 视作甲方在合同期内拆除电路。
16. 乙方受理甲方的专线接入业务时, 一律默认关闭互联网 IP 地址的 80 及 8080 端口。甲方如开办网站申请开通 80 及 8080 端口的, 需按照工信部规定进行互联网网站备案, 获得网站备案号后才能开通 80 及 8080 端口。
17. 根据上海市公安局要求, 甲方应在网络正式连通之日起 30 日内, 到所在辖区公安机关网安部门办理备案手续, 单位网站到网站办公地所在辖区公安机关网安部门备案, 个人网站到个人现居住地所在辖区公安机关网安部门备案。

六、乙方权利与义务

1. 乙方提供端到端的综合性服务, 并为甲方提供电路业务的咨询、组网建议等服务。
2. 乙方外围准备工作完成后向甲方发出安装通知, 双方在乙方工作时间内约定具体上门安装时间。
3. 安装(新装、移机)结束以乙方利用专业测试设备对甲方电路进行全程测试, 并得到甲方签字确认为准。
4. 若乙方安装开通时间超过合同规定的最晚期限, 每逾期一个日历日, 乙方按开通费用的 1% 向甲方退赔。
5. 乙方收到甲方拆机申请, 在确认无欠费和无其他有效合同约定约束的情况下为甲方拆除电路。乙方同意甲方拆机申请的, 自电路拆机定单上注明的拆机日期之日起, 不再收取月使用费。
6. 在不影响甲方正常通信的前提下, 乙方有权从甲方端光缆节点引出光缆解决附近大楼的通信, 甲方有责任积极配合。
7. 乙方向甲方提供及时的优质服务, 负责故障的全程处理。
8. 乙方承诺为甲方提供 7*24 小时的故障申告受理, 申告电话 962112。



9. 乙方承诺对维护责任范围内的电路故障,自甲方申告时起,平均修复时间小于4小时;最长不超过8小时。
10. 乙方修复的责任范围为电信局至甲方终端设备之前的连线及接头。
11. 乙方因检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因,影响或可能影响甲方电路使用的,应提前72小时书面通知甲方,因此造成甲方电路中断的,不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定,但乙方应免收甲方电路中断期间的相关费用。
12. 因战争、自然灾害等不可抗力以及线路被人为破坏等原因造成的甲方电路中断,乙方不承担责任,也不适用乙方在本合同所承诺的有关修复时间的规定。
13. 对于本协议项下提供的上网线路,甲方通过该线路访问国外站点的质量受限于中国电信国际出口现状,乙方不对其进行优化处理。

七、保密

除非对方书面许可,任何一方不得向第三方提供或披露本合同项下内容以及与对方业务有关的资料和信息,但法律另有规定的除外。

八、违约

1. 任何一方未履行本协议下的任何一款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后,如确认违约行为实际存在,则应在二十个日历日内对违约行为予以纠正并书面通知对方,如认为违约行为不存在,则应在二十个日历日内向对方提供书面异议或说明。
2. 若甲方违约,且未按本条第一款履行的,乙方有权解除本协议,不再向甲方提供本合同项下业务。
3. 若乙方违约,且未按本条第一款履行的,甲方有权解除本协议,并向乙方追索相应的直接损失。

九、法律适用和争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 因本合同而发生的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;若协商不成的,双方同意选择以下第【一】种方式解决:
 - (一)任何一方均可向上海仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力。
 - (二)任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
3. 当产生任何争议及任何争议正在仲裁或诉讼时,除争议事项外,双方将继续履行本合同未涉争议及仲裁或诉讼的其它部分。

十、免责条款



因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时,双方互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后十五(15)个日历日内将情况书面告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的,本合同可由甲方解除。

十一、 其他

1. 本合同含以下附件:附件一《业务清单》、附件二《概算表》、附件三《信息安全承诺书》、附件四《域名备案承诺说明》、附件五《动态升速服务》、附件六《SLA 服务内容》及其他附件: / 。
2. 如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时,本合同的其它条款不受影响。
3. 协议期内,本协议项下月使用费持续有效。若资费标准发生变化,双方将于协议期满后就月使用费进行协商并另行签订协议确认。
4. 若本合同履行期间,国家颁布新的法律法规和服务标准,则自新的法律法规和服务标准生效之日起按照新的法律法规和服务标准执行。
5. 无论本协议是否有相反规定,本协议任意一方对对方所遭受的间接损失不承担责任。
6. 未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本合同。
7. 本合同各条标题仅为提示之用,应以条文内容确定各方的权利义务。
8. 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。
9. 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同。本合同附件是合同不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。
10. 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址,以书面形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。以书面信函形式通知的应采用具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
11. 本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。



甲方（盖章）：金光纸业（中国）投资有限公司

法定代表人/负责人
或签约代表：（签字）陈天

日期：2020

乙方（盖章）：中国电信股份有限公司上海分公司

法定代表人/负责人
或签约代表：（签字）罗萍
职务：西区电信局政企中心主任

日期：2020



附件一：《业务清单》

序号	接入平台	接入方式	处理类型	速率	IP 地址数		装机地址	是否选择动态提速服务	SLA 服务等级（未选择默认为普通）	备注（电路编号）
					普通地址数	精品网地址数				
1	163 专线	光纤	更改性能	200M		64	上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 66 楼			SIN0039622 提速

注：

- 1. 接入平台填写：CHINANET、IPMAN；
- 2. 接入方式填写：光纤、ATM、SDH、MSTP、以太专线；
- 3. 处理类型请填写：新装、升降速、续签、更改性能。

附件二：《概算表》（货币单位：人民币元）

开通费用：

序号	项目	单价	数量	合计	备注
1	升速	0	1	0	SIN0039622 升速

月使用费一：

序号	电路 编号	费用明细						合计	备注
		接入段电路或 端口月使用费	网络 使用费	普通 IP 地 址月使用费	精品网 IP 地址月用费	动态 提速 月用 费	SLA 服 务月 用费		
1	SIN00 39622	6738.3	20214.9	0	0			26953. 2	SIN00 39622 升速

附件三：《信息安全承诺书》

声明：甲方郑重承诺遵守本承诺书的有关条款，如有违反本承诺书有关条款的行为，甲方承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

- 一、 甲方承诺遵守《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。
- 二、 甲方承诺具备所从事业务的全部合法必要的资质条件。
- 三、 甲方保证不利用电信网络危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。
- 四、 甲方承诺严格按照国家相关法律法规做好甲方的信息安全工作。
- 五、 甲方承诺健全各项信息安全管理制度和落实各项安全保护技术措施。
- 六、 甲方承诺接受公安机关的监督和检查，如实主动提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处通过国际联网的计算机信息网络违法犯罪行为。
- 七、 甲方承诺不通过电信网络制作、复制、查阅和传播下列信息：
 - 1) 反对宪法所确定的基本原则的。
 - 2) 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。
 - 3) 损害国家荣誉和利益的。
 - 4) 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。
 - 5) 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。
 - 6) 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。
 - 7) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。
 - 8) 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。
 - 9) 含有法律法规禁止的其他内容的。
- 八、 甲方承诺不从事任何危害计算机信息网络安全的活动，包括但不限于：
 - 1) 未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的。
 - 2) 未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的。
 - 3) 未经允许，对计算机信息网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的。
 - 4) 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的。
 - 5) 其他危害计算机信息网络安全的行为。
- 九、 甲方承诺，当计算机信息系统发生重大安全事故时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，并在24 小时内向政府监管部门报告，并书面知会贵单位。
- 十、 若违反本承诺书有关条款和国家相关法律法规的，甲方直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由甲方直接赔偿。同时，贵单位有权暂停或停止提供相应服务，直至解除双方业务协议。
- 十一、 本承诺书自签署之日起生效并遵行。

单 位 盖 章：

日 期：

附件四：《域名备案承诺说明》

一、 本单位郑重承诺：

（以下选项二选一，域名清单可另附）

☐ 在本单位承租使用的 IP 地址上，目前未绑定任何域名。

☐ 在本单位承租使用的 IP 地址上，特申请绑定以下域名：

序号	IP 地址	绑定域名	备案号	所涉专项批准 或备案文件

二、 如今后需要新增或变更绑定域名在承租使用的 IP 地址上，本单位必严格遵守“先备案、后接入”的原则，保证已登录工业和信息化部备案管理系统（www.miitbeian.gov.cn）履行完毕互联网备案手续，并依法履行备案信息的更新以及年度审核手续。同时，在绑定域名前将按以上格式向贵单位提供域名备案信息清单及所涉专项批准或备案文件复印件。

三、 若违反本承诺书和国家相关法律法规的，本单位直接承担相应法律责任。同时，贵单位有权暂停或停止提供相应服务，直至解除双方业务协议。

单 位 盖 章：

日 期：

附件五：《动态升速服务》

1. 服务内容：

业务类型变更	动态升速服务			
速率 (Mbps)	基础速率		动态速率 (提速后速率)	
升速方式 (二选一)				
☐ 日期型				
☐ 星期型 (可多选)	☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五 ☐ 星期六 ☐ 星期日			

2. 服务条款：

- 1) 为避免升速后电路对网络流量的冲击，动态提速升速后速率原则为基准速率的 1 倍左右；即 100M 基准速率的 IPMAN 电路，可以升速到 200M。
- 2) 日期型升速方式：一个时段为一天，即一天为 00:00—24:00，每月动态升速总时间不超过十天（含）。
- 3) 星期型升速方式：根据用户需求可选择一周升速一天或多天，时间为每天 00:00—24:00。
- 4) 升速的速率应该在升速模板的速率颗粒度范围以内，对于端口能力不满足的电路，升速时需更换为 GE 端口。
- 5) 当主合同终止，即动态升速服务将一并终止。如主合同自动续展，即动态升速服务也将一并续展。

附件六：《SLA 服务内容》

产品	专网上网		IPMAN			
SLA 等级	普通	1A	普通	1A	2A	3A
网络保障	普通保障	局端保障	普通保障	局端保障	端到端冷备	端到端热备
网络使用率	95%	99.9%	95%	99.9%	99.95%	99.99%
维修时限	24 小时	8 小时	8 小时	8 小时	4 小时	1 小时
费用等级	无	月使用费加收 20%	无	月使用费加收 20%	月使用费加收 30%	月使用费加收 50%

说明：

1. 网络保障说明：

- (1) 采用冷备电路保障的，提供 2 路光纤以及 2 个交换机端口（用户端光纤需要 2 路不同路由），故障时采用人工切换；
- (2) 采用热备电路保障的，提供 2 路光纤以及 2 个交换机端口（用户端光纤需要进行 2 路不同路由），故障时自动切换。
- (3) 由于互联网是全开放网络，乙方仅保证用户端至电信局端的上网专线电路质量。

2. 网络使用率=每月业务可用时间 / 每月总时间占比，每月业务可用时间=每月总时间占比—每月电路不可用时间，月业务不可用时间为当月中业务中断时长的累计，不包含：

- 不属于本运营商提供的网络设施的故障时间；
- 已通知客户的属于正常维护计划时间内网络停用时间；
- 客户端设备故障时间；
- 不可抗力等因素。

3. 维修时限：计算方法指以业务中断时长以甲方发现业务中断，并向乙方报障的时间开始计时，以乙方通知甲方确认业务恢复的时间为止。包含备用电路的，以主备用电路同时中断为业务中断计。

4. 若乙方未按照甲方选择的 SLA 服务项下标准提供服务的，应以下标准向甲方予以赔偿，赔偿的金额在发生故障的下一个月的账单中抵扣：

(1) AAA 级电路维护服务：

月可用率范围	月参考赔付比例
99.99%~99.9%	当月实收使用费的 15%
99.9%~99.5%	当月实收使用费的 30%
99.5%~95%	当月实收使用费的 40%
≤95%	当月实收使用费的 50%

(2) AA 级电路维护服务：

月可用率范围	月参考赔付比例
99.95%~99.9%	当月实收使用费的 15%
99.9%~99.5%	当月实收使用费的 30%
99.5%~95%	当月实收使用费的 40%
≤95%	当月实收使用费的 50%

(3) A 级电路维护服务:

月可用率范围	月参考赔付比例
99.9~99.5%	当月实收使用费的 15%
99.5%~99 %	当月实收使用费的 30%
99%~95%	当月实收使用费的 40%
≤95%	当月实收使用费的 50%

备注：赔付比例中的“当月实收使用费”指标准电路月使用费+电路维护服务月使用费用；

SHSXQ2000775CGN00